辦理草案預告 1140806

新竹市經營休閒娛樂事業管理自治條例草案

條　　文	說　　明
第一條　為管理新竹市休閒娛樂事業，以維護社會安寧及善良風俗，特制定本自治條例。	明定本自治條例制定目的。
第二條　本自治條例之主管機關為新竹市政府（以下簡稱本府），執行單位為產業發展處。	明定本自治條例主管機關及執行單位。
第三條　本自治條例所稱休閒娛樂事業，指提供場地及設備，供人玩樂麻將、棋牌、德州撲克或其他經主管機關公告行為之事業。	明定本自治條例所定休閒娛樂事業之定義。
第四條　經營休閒娛樂事業，依法辦妥公司登記或商業登記，應向主管機關申請許可，始得營業。變更或復業時，亦同。 休閒娛樂事業之營業場所應符合下列規定： 一、營業場所應符合都市計畫法及都市土地使用分區管制規定及非都市土地使用管制規則。 二、營業場所建築物之用途、構造及設備應符合建築法令之規定。 三、營業場所之消防安全應符合消防法令之規定。 同一門牌，以設立一家休閒娛樂事業之營業場所為限。 經營休閒娛樂事業不得有涉及賭博之犯罪行為。	一、明定經營休閒娛樂事業應依公司法或商業登記法規定辦妥登記，並取得主管機關許可後，始得營業。 二、明定休閒娛樂事業營業場所應符合都市計畫法、區域計畫法、建築法、消防法之規定。 三、明確規範避免業者以經營休閒娛樂事業之名從事賭博行為之實。
第五條　休閒娛樂事業之營業場所應距離幼兒園、國民中小學、高中、職校二百公尺以上。 前項之距離，以二建築物基地境界線最近二點作直線測量。	明定休閒娛樂事業之營業場所距離限制，參考兒童及少年福利與權益保障法第四十七條第四項規範酒家、特種咖啡茶室、成人用品零售店、限制級電子遊戲場及其他涉及賭博、色情、暴力等經主管機關認定足以危害兒少身心健康場所之距離限制。

辦理草案預告1140806

第六條　休閒娛樂事業申請營業許可，應填具申請書並檢附下列文件向主管機關提出；變更或復業時，亦同。 一、公司或商業登記核准證明文件。 二、代表人或負責人國民身分證影本。 三、營業場所土地分區使用證明。 四、營業場所建築物使用執照影本。 五、投保公共意外責任保險單。 六、營業場所之平面圖及其範圍標示圖。 七、營業場所符合距離限制切結書。 八、代表人或負責人警察刑事紀錄證明文件。 九、其他主管機關規定應附之文件。	為強化主管機關及有關機關對於經營休閒娛樂事業該類營業場所之管理，確保營業場所之設置與變更符合相關法令規範，爰明定該事業申請公司或商業登記後，經審查符合相關法令規定者，始得准予營業。
第七條　下列營業場所不得申請為休閒娛樂事業之營業場所： 一、最近三年內曾經營同類業務受勒令歇業之處分。 二、經本府勒令停止使用，尚未恢復使用者。 三、經命停止營業，期間尚未屆滿者。 下列人員不得為休閒娛樂事業之代表人或負責人： 一、無行為能力、限制行為能力或受輔助宣告尚未撤銷者。 二、最近三年內曾因經營同類營業受勒令歇業之處分。 三、曾犯刑法第十六章妨害性自主罪、第十六章之一妨害風化罪、第十七章第二百四十條至第二百四十三條，或兒童及少年性剝削防制條例之罪，或性騷擾防治法之罪經有罪判決確定，執行完畢未逾三年者。 四、曾犯毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例或組織犯罪防制	明定不得作為休閒娛樂事業營業場所與負責人之資格限制。

條例之罪，經有罪判決確定，執行完畢未逾三年者。 有前二項規定情形者，主管機關應撤銷或廢止其許可。	
第八條　休閒娛樂事業代表人或負責人，應將從業人員資料列冊存置於營業場所，以備有關機關查對；變更時，亦同。	明定休閒娛樂事業對從業人員管理責任
第九條　經營休閒娛樂事業者，不得容留未滿十八歲之人進入或留滯。 休閒娛樂事業應於營業場所入口處明顯標示警語。 休閒娛樂事業人員執行第一項之規定時，得請消費者出示年齡證明文件。拒絕出示或無年齡證明文件者，休閒娛樂事業人員應拒絕其進入。	明定休閒娛樂事業為防止未成年人進入，規定業者於營業場所入口處應設標示並查驗年齡證明。
第十條　休閒娛樂事業營業場所暫停營業一個月以上者，應於停業前向主管機關申報；停業後非依第六條提出申請，經主管機關核准復業者，不得營業。	明定休閒娛樂事業營業場所停業逾一個月須先行申報，復業須經核准後方可營業。
第十一條　違反第四條第一項規定擅自營業者，處休閒娛樂事業新臺幣五萬元以上十萬元以下罰鍰，並命停止營業，如拒不停止營業，得按次處罰。 休閒娛樂事業違反第四條第三項及第五條規定者，應命其停止營業。經受停止營業之處分，仍繼續營業者，處新臺幣五萬元以上十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。	一、明定休閒娛樂事業未依規定取得營業許可，擅自經營之罰則。 二、明定違反休閒娛樂事業營業場所距離限制之罰則。
第十二條　違反第八條及第九條第二項規定者，限期令其改善，屆期未改善者，處休閒娛樂事業者新臺幣五千元以上一萬五千元以下罰鍰。 違反第九條第一項規定者，處休閒娛樂事業者新臺幣一萬元以上三萬元以下罰鍰，限期令其改善，屆期未改善者，得按次處罰。	一、明定違反第八條至第九條規定之罰則。 二、明定休閒娛樂事業未依第十條規定，於暫停營業一個月前，向主管機關申報，及非經主管機關核准復業前營業者之罰則。

辦理草案預告1140806

違反第十條規定者，處休閒娛樂事業者新臺幣五千元以上一萬五千元以下罰鍰，並限期令其改善，屆期未改善者，得按次處罰。	
第十三條　休閒娛樂事業之代表人或負責人於其營業場所涉犯提供場所之賭博、妨害風化、毒品危害防制條例之罪或其他同類犯罪行為經起訴者，主管機關應命其停止營業，其期間為六個月以上二年以下。停止營業期間不受理第四條第一項後段之申請變更許可。 第十一條及前項受處分人於停止營業處分合法送達後，拒不履行者，主管機關得依行政執行法斷絕營業場所之自來水、電力或其他能源。 經命令停止營業或斷絕營業場所之自來水、電力或其他能源者，不得未經許可擅自接水接電或其他能源。	明定休閒娛樂事業管制性措施。
第十四條　受前條第二項規定執行斷水斷電之業者，於停止營業期間屆滿或停業期間辦理商業歇業、公司解散登記後，得依規定向主管機關申請恢復供水供電。	明定休閒娛樂事業歇業、解散後得申請恢復供水供電之規定。
第十五條　本自治條例施行前，已完成公司或商業登記，且經營本自治條例所定義之休閒娛樂事業者，應自本自治條例施行之日起一年內申請許可，屆期未申請許可而營業者，依第十一條規定處罰。	本自治條例公布施行前，已經營休閒娛樂事業者，就其營業場所之地點雖有信賴利益，但更需考量第五條距離規定之公益目的。為兼顧公私益間之衡平，降低對現有業者之衝擊，爰明定前開業者符合第五條第一項距離學校規定一年之緩衝期間，要求既有業者於一年內補提出申請許可，以落實新制之規範效力，以降低對業者之衝擊。
第十六條　本自治條例所需書表格式，由主管機關另定之。	本自治條例所需書表格式授權由主管機關另定之。
第十七條　本自治條例自公布日施行。	本自治條例施行日期。

臺南市議會

第4屆第6次定期會

擬具「臺南市休閒活動場館事業管理自治條例」草案

（法規市提4號案）

參考資料

法規委員會 編

目　　錄

頁 次

一、114 年 10 月 27 日(溪南場)公聽會　……1

二、114 年 11 月 17 日(溪北場)公聽會　……23

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府經濟發展局 函

地址：708201臺南市安平區永華路2段6號 (永華市政中心)
承辦人：林小姐
電話：06-2991111#1108
傳真：06-2992959

受文者：臺南市議會

發文日期： 中華民國114年11月13日
發文字號：南市經商字第1141553502號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨(43469_1553502A00_ATTCH4.pdf)

裝

主旨：檢送本局114年10月27日召開制定「臺南市休閒活動場館事業管理自治條例」草案公聽會之會議紀錄1份(如附件)，請查照。

訂

說明：

一、依據本局114年10月15日南市經商字第1141415581號函續辦。

二、副本抄送本府民政局及本市各區公所，請協助轉知所轄里長知悉。

線

正本：臺南市議會、臺南市各議員、臺南市政府法制處、臺南市政府工務局、臺南市政府地政局、臺南市政府社會局、臺南市政府消防局、臺南市政府教育局、臺南市政府都市發展局、臺南市政府財政稅務局、臺南市政府衛生局、臺南市政府警察局、南台南家扶中心、北台南家扶中心、勵馨基金會台南分事務所、臺南市家長會聯合會、臺南市中小學家長協會、大台南家長協會、臺南市家長協會、臺南市高中職校、國民中小學、休閒活動場館事業業者

副本：臺南市政府民政局(含附件)、臺南市各區公所(含附件)、本局秘書室(含附件)、本局商業科(含附件) 電子公文交換章 2025/11/13 12:10:01

法規委員　　114/11/13

1140010540

日期： 114 / 10 / 27（ 一 ）

時間：18：00-20：00

地點：永華市政中心 1 樓東哲廳(臺南市安平區永華路二段 6 號)

主題：《臺南市休閒活動場館事業管理自治條例》草案公聽會

司儀

各位現場的市民朋友大家好！今天這場活動是由臺南市政府舉辦的《臺南市休閒活動場館事業管理自治條例》草案公聽會。為了加強管理本市的休閒活動場館，也就是針對經營棋牌、麻將、德州撲克等具娛樂性質的營利事業，同時保障兒童及少年身心的健全發展，市府特別辦理今天這場公聽會，期能廣泛蒐集各界的意見與建議，讓法案更加完善。接下來為大家介紹今天蒞臨現場的長官與貴賓：首先是臺南市政府經濟發展局張婷媛局長（掌聲），法制處楊璿圓處長、經發局徐國清主任秘書、陳豪吉專門委員以及洪麗華科長，以上為本府各局處代表，歡迎各位蒞臨。今天現場也有多位關心議題的民意代表與助理朋友，包含穎艾達利議員、陳亭妃委員及陳怡珍議員的特助、林俊憲委員服務處主任、李宗霖議員助理張先生、楊中成議員助理、盧崑福議員服務處黃主任，以及林美燕議員服務處副主任，感謝各位的蒞臨與關心。再次歡迎所有今天到場的貴賓與市民朋友，現在邀請經濟發展局張婷媛局長上台致詞。

經濟發展局　張婷媛局長

各位與會的嘉賓大家好，非常高興在這麼晚的時間，大家還願意一起來討論法條相關的議題。一般印象中，法條總是給人一種比較嚴肅、艱澀的感覺，但今天能看到各位帶著熱誠的心前來參與，真的非常感謝。特別要謝謝穎艾達利議員，以及在座幾位關心本草案的議員代表們，感謝你們的蒞臨與支持。今天的公聽會，主要是希望透過充分的討論，讓修法與制定條文的過程能更為周延，因此特別召開這樣的場合，廣泛蒐集各界意見。我們期待以最可行、最中肯、最中立的方式，來推動這部自治條例。等一下若各位有任何建議或想法，都非常

歡迎提出，我們會一併彙整討論，作為後續研擬與修正的參考。以上，謝謝大家。

經濟發展局　洪麗華科長

臺南市休閒活動場館事業管理自治條例草案條文對照說明（略）

司儀

謝謝科長。接下來進行今天討論的主要說明，請我們的主席、科長以及法制處處長一同移至前方。接下來將針對「臺南市休閒活動場館事業管理自治條例」草案進行意見發表。在開始之前，先說明一下發言重點：第一，現場將由工作人員遞上麥克風，發言人可於座位上直接發言；同時也歡迎林美燕市議員蒞臨。第二，發言前請先說明姓名及所屬單位。若尚未發言，請先讓與會的議員代表優先發言。今天與會的人非常多，若現場有蒞臨的朋友想發言或有任何問題，都可以舉手示意。

與會者：

在場的市議員代表及各位與會來賓大家好，我是今天陪同「麻將最大黨」出席的副主席。首先，我們非常感謝臺南市政府重視麻將、撲克等這類容易涉及賭博性的活動，特別訂定了這項自治條例。目前全國來看，臺南市算是第一個率先制定相關管理規範的縣市。如果臺南這個條例能順利通過，相信未來也能成為全台其他縣市參考、借鏡的範例。不過，我想請教的是，依照中央最新的「休閒活動場館業」登記代碼70040，其內容並未包括麻將與撲克等項目。那麼，臺南市在制定這項自治條例時，是否會有與中央分類牴觸的問題？或者未來在臺南實施之後，其他縣市特別是六都是否也能比照臺南市的做法？其他的問題我等一下再補充，謝謝。

經濟發展局　洪麗華科長

謝謝您的提問。我先念一下目前經濟部營業項目代碼表中對「休閒活動場館業」的定義：它指的是從事競技、休閒活動場館業以外，一般休閒活動場館經營的行業，例如象棋、圍棋等。當然，後面還有一些但書說明，不過以剛才提到的內容來看，它的範圍其實包含了象棋、圍棋這類休閒娛樂性活動，並沒有特別明定「不包括麻將或棋牌」。

依這樣的定義，目前中央的分類並未排除麻將與棋牌活動。至於像臺北市等其他地方，他們的作法是直接不讓業者以麻將、棋牌相關項目登記，但我們臺南市的立場是回歸經濟部對休閒活動場館業的定義，依中央營業項目的規範來辦理與處理。

與會者：

局長、各位長官、各位議員、同業與現場的朋友大家晚安，我是台灣麻將最大黨的黨主席。我曾參加過立法委員選舉，明年也預計參選台北市長。我們成立這個政黨，最主要的目的就是要推展「台灣麻將運動」。很多人不知道，其實台灣真的有一個名為「麻將最大黨」的政黨，當初我們原本打算成立協會，但發現協會無法有效推動，因此就集結全台各地的麻將愛好者，從台北到屏東、再到花蓮、台東，共同成立了這個政黨。兩年前我們就曾參加立委選舉，副主席也一同參選，明年更計畫推出台北市長候選人。這一切的出發點，都是希望讓台灣打麻將的民眾能夠「安心打麻將」，讓麻將被視為一種正當的休閒活動。

今天看到臺南市政府推動這部自治條例，我真的非常感動，也覺得臺南是全台最進步的縣市之一。過去，麻將、棋牌、德州撲克這些活動一直被放在灰色地帶，政府既允許設立相關場所，卻沒有負起管理與監督的責任，這其實是政府的失職，不是老百姓的錯。人民納稅讓政府能治理國家與地方，就代表行政與執法人員有義務依法負責、有效管理，讓業者能合法經營、組成公會、自律發展。

不過，正如剛剛副主席所提到的問題，中央一直將麻將業視為黑色地帶。其實我們曾經推動麻將合法化公投，連署都順利過關兩次，但中央選舉委員會卻以「影響社會觀感、良善風俗」為由，不准舉辦公投，這樣的理由非常牽強。舉例來說，張忠謀先生社會形象很好，大家看到他打橋牌都稱讚他有品味，但如果換成打麻將，輿論就會批評說教壞小孩，這其實是雙重標準。事實上，打麻將是一種台灣獨有的文化，全世界只有我們打十六張麻將，中國、日本都沒有這樣的玩法。台灣有七、八百萬人喜歡打麻將，但這群人長期被汙名化，這也是我們成立麻將最大黨的原因。